

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 배점 3점

다음은 정치의 의미를 바라보는 두 관점 (가), (나)이다.

- (가) 정치란 국가 권력을 획득·유지·행사하는 활동이다.
- (나) 정치란 인간의 사회생활에서 발생하는 대립과 갈등을 조정·통합하는 활동이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 국가 성립 이전 원시사회의 질서 유지 활동도 정치로 본다.
- ㄴ. (나)는 (가)와 달리 학교 학생회의 예산 배분 활동을 정치로 본다.
- ㄷ. '대통령의 법률안 거부권 행사'는 (가), (나) 모두 정치로 본다.
- ㄹ. (나)는 다원화된 현대 사회의 다양한 집단 갈등을 설명하기에 (가)보다 부적합하다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[심화] 2 배점 4점

표는 사회계약론자 A~C의 사상을 질문에 대한 응답으로 정리한 것이다. A~C는 각각 홉스, 로크, 루소 중 하나이다. (○: 예, ×: 아니오)

질문	A	B	C
(가)	×	○	○
자연상태를 만인에 대한 만인의 투쟁으로 보는가?	○	×	×
이상적 정치 형태로 직접 민주정치를 지지하는가?	×	×	○

이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)에는 A~C를 모두 구분할 수 있는 질문이 아닌, 특정 사상가만 구별하는 질문이 들어간다.)

- ① A는 국가 권력에 대한 저항권을 인정하였다.
- ② B는 주권이 군주에게 양도되어 회수 불가능하다고 보았다.
- ③ C는 대의제를 통한 간접 민주정치를 이상적으로 보았다.
- ④ (가)에는 '통치자와 피치자가 계약을 맺는다고 보는가?'가 들어갈 수 있다.
- ⑤ (가)에는 '국민주권 원리를 인정하는가?'가 들어갈 수 있다.

[심화] 3 배점 4점

다음은 법치주의를 바라보는 두 입장이다.

갑: 국회가 정한 절차에 따라 적법하게 제정· 공포된 법률이라면, 그 내용이 무엇이든 국가 작용은 정당성을 가진다.

을: 법률이 형식적 요건을 갖추었더라도 그 목적과 내용이 인간의 존엄과 기본권에 반한다면 정당한 법이라 할 수 없다.

이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은?

ㄱ. 갑의 입장은 합법적 형식을 갖춘 독재를 정당화하는 수단으로 악용될 수 있다.

ㄴ. 을의 입장은 위헌 법률 심사 제도의 이론적 근거가 된다.

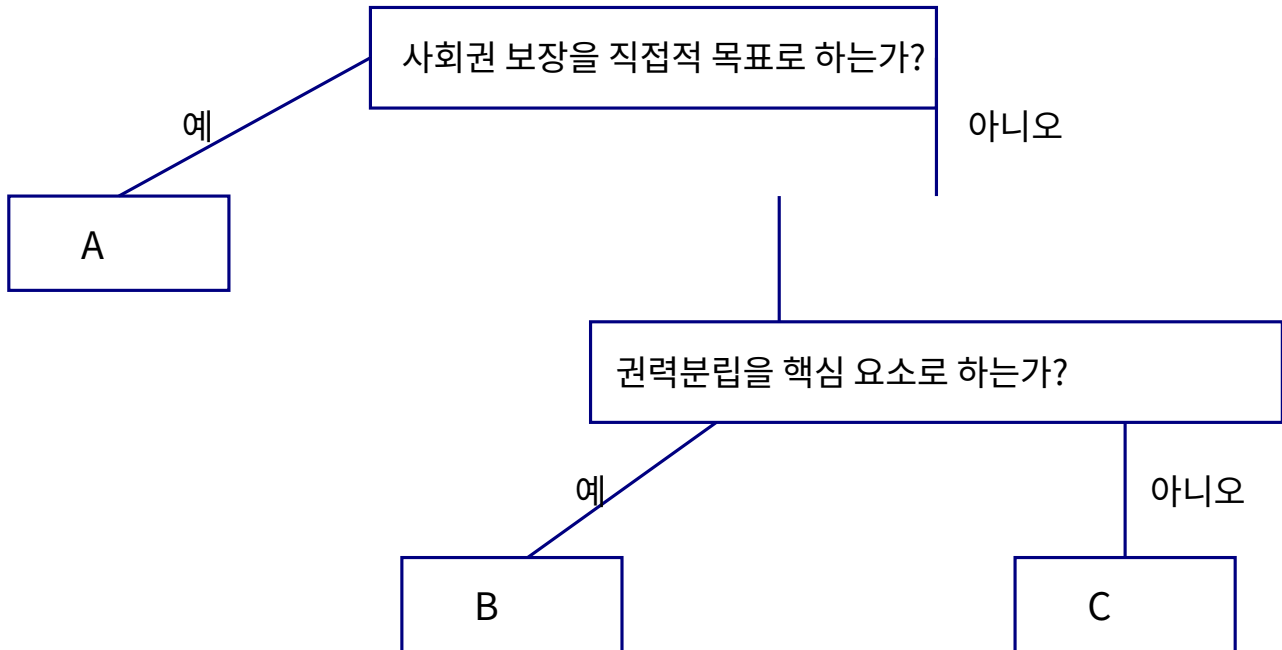
ㄷ. 갑은 을과 달리 '법의 지배(rule of law)'를 강조한다.

ㄹ. 을은 갑과 달리 통치자도 법의 구속을 받아야 한다고 본다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[심화] 4 배점 4점

그림은 우리 헌법의 기본 원리 A~C를 구분하는 과정을 나타낸 것이다. A~C는 각각 국민주권주의, 복지국가의 원리, 자유민주주의 중 하나이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 사회 보장 제도의 확충을 통해 실현된다.
- ㄴ. B는 위헌 정당 해산 제도를 통해 방어적으로 실현될 수 있다.
- ㄷ. C는 복수 정당제와 국민 투표를 통해 실현된다.
- ㄹ. B, C는 모두 대의제와 양립할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 5 배점 4점

다음은 세 시기의 민주정치를 비교한 학생의 노트이다. (가)~(다)는 각각 고대 아테네, 근대, 현대 민주정치 중 하나이다.

- (가) 시민이 민회에 직접 참여하여 국정을 결정하였으나, 여성·노예·외국인은 참여에서 배제되었다.
- (다) 사회계약설을 사상적 기반으로 성립하였으나, 참정권이 일정 재산을 가진 성인 남성에게만 부여되었다.
- (나) 대의제를 기본으로 하되 국민투표·국민발안 등 직접 민주제 요소로 이를 보완한다.

이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 모든 사회 구성원에게 참정권을 부여했다는 점에서 보통 선거를 실현하였다.
- ㄴ. (다)는 천부 인권 사상을 바탕으로 국민 주권 원리를 이론화하였다.
- ㄷ. (나)는 (다)와 달리 대중의 정치 참여 확대(대중 민주주의)를 특징으로 한다.
- ㄹ. (다)에서 (나)로의 전환에는 차티스트 운동 등 참정권 확대 운동이 기여하였다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

[킬러] 6 배점 4점

다음 자료는 어느 국가 헌법의 조항 일부와 헌법재판소 결정 요지이다.

- ◇ 제1조 ② 모든 권력은 국민으로부터 나온다.
- ◇ 제8조 ④ 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때에는 정부는 헌법재판소에 그 해산을 제소할 수 있고, 정당은 헌법재판소의 심판에 의하여 해산된다.
- ◇ [결정 요지] 다수의 지지를 받더라도 민주주의의 근간을 부정하는 정치 세력이 헌법이 보장한 자유를 이용하여 헌법 질서 자체를 파괴하는 것은 허용되지 않는다. 자유의 이름으로 자유의 적을 관용할 수는 없다.

이 자료에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

- ㄱ. 제8조 ④는 다수결 원리에 절대적 우위를 부여하여 소수 의견을 배제하는 장치이다.
- ㄴ. [결정 요지]는 가치 상대주의를 무제한 허용하지 않고 그 한계를 인정하는 방어적 민주주의의 관점을 취한다.
- ㄷ. 제8조 ④는 형식적 법치주의보다 실질적 법치주의에 부합하는 제도로 평가할 수 있다.
- ㄹ. 제1조 ②와 제8조 ④는 상호 모순되므로, 정당 해산 제도는 국민주권 원리의 예외로서만 정당화된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

